



Teilrevision der Bau- und Zonenordnung Harmonisierung der Baubegriffe und weitere Revisionspunkte – Synopse

Entwurf V1.0 vom 20. Februar 2024 für die öffentliche Auflage

blau = Änderungen aufgrund der IVHB

grün = weitere Änderungen oder neue Bestimmungen

Pendenzen / zu prüfen / aktualisieren

Öffentliche Auflage vom ...

Von der Gemeindeversammlung beschlossen am ...

Für die Gemeindeversammlung:

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

.....

.....

Reto Wildeisen

Philipp Ernst

Von der Baudirektion genehmigt am:

.....

Für die Baudirektion:

BDV Nr.

/

30108_05A_240220_Trev_BauO_IVHB_Synopse_V1.0.docx



PLANPARTNER AG

RAUMPLANUNG STÄDTEBAU ENTWICKLUNG

Heinz Beiner · Susanne Frohn · Lars Kundert · Urs Meier · Stephan Schubert · Christoph Stäheli · Michael Ziegenbein
Obere Zäune 12 CH – 8001 Zürich Tel +41 (0)44 250 58 80 info@planpartner.ch www.planpartner.ch

I. Zonen, Zonenplan und Ergänzungspläne

Die Gemeinde Oberrieden erlässt, gestützt auf §§ 45 ff des kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Planungs- und Baugesetz (PBG)) vom 7. September 1975 (Fassung vom 22. Oktober 2012, in Kraft seit 1. Juni 2013) und unter Vorbehalt vorgehenden eidgenössischen und kantonalen Rechts, für ihr ganzes Gemeindegebiet die nachstehende Bau- und Zonenordnung.

Art. 1 Zonen

¹ Das Gemeindegebiet wird, soweit es nicht kantonalen und regionalen Nutzungszonen zugewiesen oder Wald ist, in folgende Zonen eingeteilt:

Zonen	Kurzbezeichnung	Ausnützungsziffer, Baumassenziffer	ES
Kernzone KA	KA	-	III
Kernzone KB	KB	35 %	III
2-geschossige Wohnzone	W2	25 %	II
2-geschossige Wohnzone	W2	35 %	II
2-geschossige Wohnzone mit Gewerbeanteil	WG2	30 %	III
3-geschossige Wohnzone	W3	55 %	II
3-geschossige Wohnzone mit Gewerbeanteil	WG3	50 %	III
Gewerbezone G3	G3	3 m³/m²	III
Gewerbezone G6	G6	6 m³/m²	III
Zone für öffentliche Bauen	ÖB	-	II/III/IV *
Freihaltezone	FK/F	-	-
Reservezone	R	-	-

* Differenzierte Zuordnung gemäss Zonenplan

² Abweichungen von der Zuordnung der Empfindlichkeitsstufen gemäss Lärmschutzverordnung (LSV) sind im Zonenplan festgelegt.

³ In den Teilgebieten der Zone für öffentliche Bauten Schützenhaus, Hackholzplatz im Aebnet und Sportplatz Cholenmoos sind keine neuen Bauten mit lärmempfindlicher Nutzung zulässig.

Art. 2 Massgebende Pläne

¹ Für die Abgrenzung der Zonen und für die Anordnung innerhalb der Zonen ist der Zonenplan im Massstab 1:5000 massgebend. Die genauen Zonengrenzen, die Wald- und Gewässerabstandslinien sowie die Aussichtsschutzpläne sind, soweit erforderlich, in Ergänzungsplänen im Massstab 1:500/1:1000 dargestellt.

² Die rechtsverbindlichen Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei auf.

³ Die Inventare des Natur- und Heimatschutzes, der archäologische Zonenplan des Kantons und der Altlastenkataster (Verdachtsflächen) können auf dem Gemeindebauamt eingesehen werden.

I. Zonen, Zonenplan und Ergänzungspläne

Die Gemeinde Oberrieden erlässt, gestützt auf §§ 45 ff des kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Planungs- und Baugesetz (PBG)) vom 7. September 1975 (Fassung vom 22. Oktober 2012, in Kraft seit 1. Juni 2013) und unter Vorbehalt vorgehenden eidgenössischen und kantonalen Rechts, für ihr ganzes Gemeindegebiet die nachstehende Bau- und Zonenordnung.

Art. 1 Zonen

¹ Das Gemeindegebiet wird, soweit es nicht kantonalen und regionalen Nutzungszonen zugewiesen oder Wald ist, in folgende Zonen eingeteilt:

Zonen	Kurzbezeichnung	Ausnützungsziffer, Baumassenziffer	ES
Kernzone KA	KA	-	III
Kernzone KB	KB	35 %	III
2-geschossige Wohnzone	W2	25 %	II
2-geschossige Wohnzone	W2	35 %	II
2-geschossige Wohnzone mit Gewerbeanteil	WG2	30 %	III
3-geschossige Wohnzone	W3	55 %	II
3-geschossige Wohnzone mit Gewerbeanteil	WG3	50 %	III
Gewerbezone G3	G3	3 m³/m²	III
Gewerbezone G6	G6	6 m³/m²	III
Zone für öffentliche Bauen	ÖB	-	II/III/IV *
Freihaltezone	FK/F	-	-
Reservezone	R	-	-

* Differenzierte Zuordnung gemäss Zonenplan

² Abweichungen von der Zuordnung der Empfindlichkeitsstufen gemäss Lärmschutzverordnung (LSV) sind im Zonenplan festgelegt.

³ In den Teilgebieten der Zone für öffentliche Bauten Schützenhaus, Hackholzplatz im Aebnet und Sportplatz Cholenmoos sind keine neuen Bauten mit lärmempfindlicher Nutzung zulässig.

Art. 2 Massgebende Pläne

¹ Für die Abgrenzung der Zonen und für die Anordnung innerhalb der Zonen ist der Zonenplan im Massstab 1:5000 massgebend. Die genauen Zonengrenzen, die Wald- und Gewässerabstandslinien sowie die Aussichtsschutzpläne sind, soweit erforderlich, in Ergänzungsplänen im Massstab 1:500/1:1000 dargestellt.

² Die rechtsverbindlichen Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei auf.

³ Die Inventare des Natur- und Heimatschutzes, der archäologische Zonenplan des Kantons und der Altlastenkataster (Verdachtsflächen) können auf dem Gemeindebauamt eingesehen werden.

⁴ Nach Vorliegen des Zonenplanes nach den Bestimmungen der Kantonalen Mehranforderungen KMAF sind der digitalisierte Zonenplan und die im Datensatz der AV erfassten Grenzen massgebend.

II. Vorschriften für die Bauzonen

Kernzonen KA und KB

Art. 3 Zweck der Kernzonen

¹ Die Kernzone KA ist für den Schutz der vorhandenen wertvollen Bausubstanz, die Erhaltung des Ortsbildes und einzelner Gebäudegruppen sowie für die damit zusammenhängenden Umgebungselemente bestimmt.

² Die Kernzone KB ist dazu bestimmt, dass in Ergänzung zur Kernzone KA neue angepasste Bauten mit sorgfältiger Umgebungsgestaltung entstehen, die einen guten Übergang von den schützenswerten Objekten und Gruppen zu den anschliessenden Zonen bilden.

Art. 4 Gestaltungsplanpflicht

¹ Für die im Zonenplan bezeichneten Gebiete besteht Gestaltungsplanpflicht.

² Wo eine zweckmässige Unterteilung der Gebiete möglich ist, können mehrere Gestaltungspläne aufgestellt werden. Diese müssen nicht für alle Teilgebiete gleichzeitig festgesetzt werden.

Art. 5 Um- und Wiederaufbauten

¹ Die bestehenden traditionellen Gebäude dürfen unter Beibehaltung des bisherigen Gebäudeprofils und des herkömmlichen Erscheinungsbildes umgebaut oder wiederaufgebaut werden. Vorbehalten bleiben Unterschutzstellungen.

² Abweichungen aus Gründen des Verkehrs, des Immissionsschutzes, der Feuerpolizei, der Hygiene, der Gestaltung, des Ortsbildschutzes oder aus Gründen anderer öffentlicher Interessen können erlaubt oder vorgeschrieben werden. Dasselbe gilt für untergeordnete Abweichungen zufolge der konkreten baulichen Verhältnisse. Vorbehalten bleiben Unterschutzstellungen.

Art. 6 Grundmasse für Neubauten

¹ Für Neubauten gelten folgende Grundmasse:

		KA	KB 35 %
Ausnutzungsziffer	max.	-	35 %
Vollgeschosszahl	max.	3	2
Dachgeschosszahl	max.	2	2

⁴ Nach Vorliegen des Zonenplanes nach den Bestimmungen der Kantonalen Mehranforderungen KMAF sind der digitalisierte Zonenplan und die im Datensatz der AV erfassten Grenzen massgebend.

II. Vorschriften für die Bauzonen

Kernzonen KA und KB

Art. 3 Zweck der Kernzonen

¹ Die Kernzone KA ist für den Schutz der vorhandenen wertvollen Bausubstanz, die Erhaltung des Ortsbildes und einzelner Gebäudegruppen sowie für die damit zusammenhängenden Umgebungselemente bestimmt.

² Die Kernzone KB ist dazu bestimmt, dass in Ergänzung zur Kernzone KA neue angepasste Bauten mit sorgfältiger Umgebungsgestaltung entstehen, die einen guten Übergang von den schützenswerten Objekten und Gruppen zu den anschliessenden Zonen bilden.

Art. 4 Gestaltungsplanpflicht

¹ Für die im Zonenplan bezeichneten Gebiete besteht Gestaltungsplanpflicht.

² Wo eine zweckmässige Unterteilung der Gebiete möglich ist, können mehrere Gestaltungspläne aufgestellt werden. Diese müssen nicht für alle Teilgebiete gleichzeitig festgesetzt werden.

Art. 5 Um- und Wiederaufbauten

¹ Die bestehenden traditionellen Gebäude dürfen unter Beibehaltung des bisherigen Gebäudeprofils und des herkömmlichen Erscheinungsbildes umgebaut oder wiederaufgebaut werden. Vorbehalten bleiben Unterschutzstellungen.

² Abweichungen aus Gründen des Verkehrs, des Immissionsschutzes, der Feuerpolizei, der Hygiene, der Gestaltung, des Ortsbildschutzes oder aus Gründen anderer öffentlicher Interessen können erlaubt oder vorgeschrieben werden. Dasselbe gilt für untergeordnete Abweichungen zufolge der konkreten baulichen Verhältnisse. Vorbehalten bleiben Unterschutzstellungen.

Art. 6 Grundmasse für Neubauten

¹ Für Neubauten gelten folgende Grundmasse:

		KA	KB 35 %
Ausnutzungsziffer	max.	-	35 %
Grünflächenziffer*	min.	20 %	30 %
Vollgeschosszahl	max.	3	2

Einführung Grünflächenziffer:

→ anrechenbare Grünflächen sind natürliche und bepflanzte Bodenflächen eines Grundstücks, die nicht versiegelt sind sowie Bodenflächen, die nicht als Abstellfläche dienen;

→ Unversiegelte und anrechenbare Flächen können auch über unterirdischen Bauten und Unterniveaubauten liegen, wenn

Linke Spalte: rechtskräftige BZO (inkl. MWA)

Gebäudelänge	max.	25 m	25 m
Gebäudebreite	max.	12 m	12 m
Gr. Grundabstand	min.	5 m	10 m
Kl. Grundabstand	min.	5 m	5 m
Gebäudehöhe	max.	10.5 m	7.5 m
Firsthöhe	max.	5.5 m	5.5 m

Mittlere Spalte: Revision IVHB und weitere Anpassungen

Dachgeschosszahl	max.	2	2
Attikageschosszahl	max.	1	1
Gebäudelänge	max.	25 m	25 m
Gebäudebreite	max.	12 m	12 m
Gr. Grundabstand	min.	5 m	10 m
Kl. Grundabstand	min.	5 m	5 m
Gebäudehöhe	max.	10.5 m	7.5 m
traufseitige Fassadenhöhe	max.	10.5 m	7.5 m
Firsthöhe	max.	5.5 m	5.5 m
giebelseitige Fassadenhöhe	max.	16.0 m	13.0 m

*Aufgrund spezifischer örtlicher Verhältnisse (z.B. Ortsbildschutz, Erschliessung von Drittgrundstücken) kann in der Kernzone A eine Unterschreitung der geforderten, minimalen Grünflächenziffer bewilligt werden.

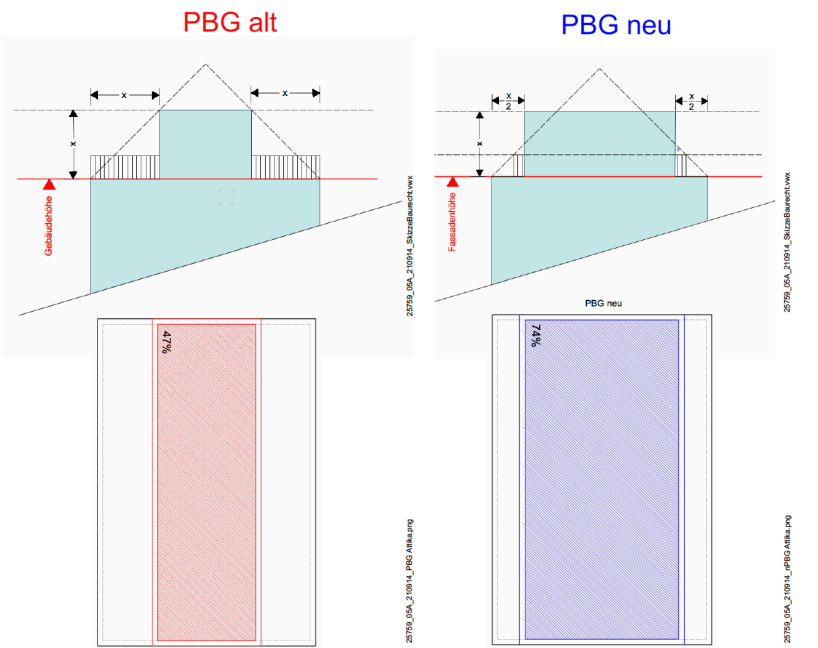
Rechte Spalte: Hinweise und Anmerkungen

genügend starke Überdeckung mit Humus vorliegt (Definition lässt Spielraum offen);

→ Die vorgesehenen Werte stützen sich auf die GIS-Auswertung bestehender Grünflächen (und werden im Bestand grundsätzlich eingehalten)

Einführung Attikageschoss: der Begriff Attikageschoss war bisher nicht im PBG definiert. In der bisherigen Praxis mussten Attikageschosse an den fiktiven Traufseiten faktisch um deren Geschosshöhe zurückversetzt sein (unter 45°), neu beträgt die Rückversetzung nur noch mindestens die halbe Geschosshöhe. Attikageschosse werden daher zukünftig tendenziell dominanter in Erscheinung treten. Sofern die BZO nichts Abweichendes regelt, steht dem Attikageschoss auf der fassadenbündigen Seite 3.30 m Fassadenhöhe zur Verfügung.

→ Das Attikageschoss wird auch in den Kernzonen eingeführt da gem. Art 11 Abs. 2 auch Flachdächer denkbar sind, wenn sie bestehende Bauten oder Baugruppen sinnvoll ergänzen.



Aufhebung grosser Grundabstand zur Flexibilisierung/Liberalisierung:

- Erhöhung «Überbaubarkeit» / der Möglichkeiten
- Erhöhung Ausbaugrad

Mit der IVHB wird der Begriff «Gebäudehöhe» durch «Fassadenhöhe» ersetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Messweise der Fassaden- zur Gebäudehöhe kommt bei gleichbleibenden Mass neu noch die Isolation und die Dachhaut „obendrauf“ was zu 0.2-0.5 m höheren Gebäuden führt.

² Für Gebäude mit brennbaren Aussenwänden sind § 14 der Besonderen Bauverordnung II sowie § 7 der Verordnung über den baulichen Brandschutz nicht anwendbar.

³ Das Bauen auf oder das Näherbauen an die Strassengrenze ist gestattet, wenn dadurch das Ortsbild verbessert und die Wohnhygiene sowie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt werden.

Art. 7 Grosser und kleiner Grundabstand Kernzone KB

¹ Der grosse Grundabstand gilt für die am meisten gegen Süden gerichtete Hauptfassade.

² Der kleine Grundabstand gilt für die übrigen Gebäudeseiten.

Art. 8 Mehrlängenzuschlag

¹ Ein Mehrlängenzuschlag gilt für mehr als 18 m lange Fassaden von Neubauten; er beträgt ein Drittel der Mehrlänge. Der Grenzabstand beträgt aber höchstens 10 m. Besondere Gebäude im Sinne von §§ 49 Abs. 3 und 273 PBG sind in die Mehrlängenberechnung nicht einzubeziehen.

³ ² Für Gebäude mit brennbaren Aussenwänden sind § 14 der Besonderen Bauverordnung II sowie § 7 der Verordnung über den baulichen Brandschutz nicht anwendbar.

⁴ ³ Das Bauen auf oder das Näherbauen an die Strassengrenze ist gestattet, wenn dadurch das Ortsbild verbessert und die Wohnhygiene sowie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt werden.

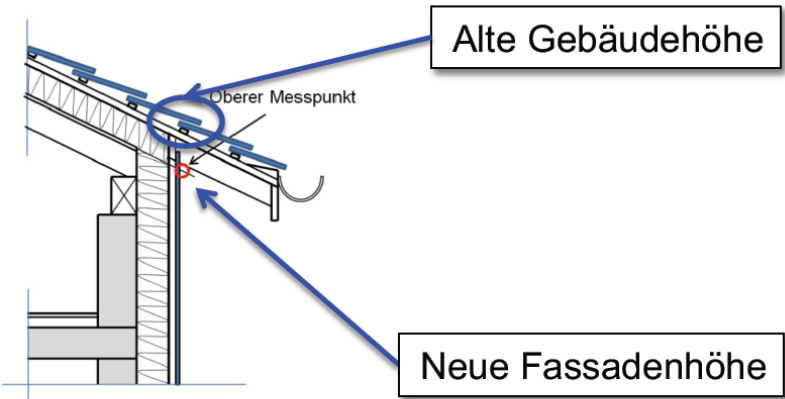
~~Art. 7 Grosser und kleiner Grundabstand Kernzone KB~~

¹ ~~Der grosse Grundabstand gilt für die am meisten gegen Süden gerichtete Hauptfassade.~~

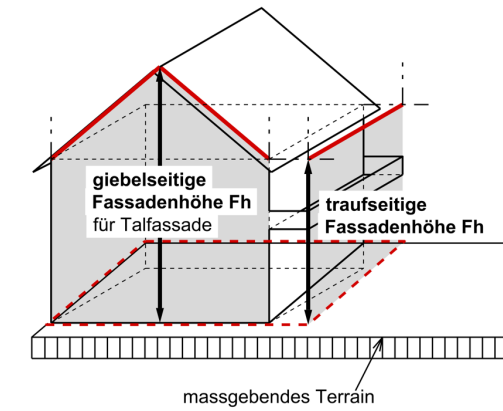
² ~~Der kleine Grundabstand gilt für die übrigen Gebäudeseiten.~~

Art. 8 Mehrlängenzuschlag

¹ Ein Mehrlängenzuschlag gilt für mehr als 18 m lange Fassaden von Neubauten; er beträgt ein Drittel der Mehrlänge. Der Grenzabstand beträgt aber höchstens **9 m 10 m**. **Besondere Gebäude Kleinbauten und Anbauten** im Sinne von §§ 49 Abs. 3 und 273 PBG sind in die Mehrlängenberechnung nicht einzubeziehen.



Harmonisierung der Baubegriffe, Leitfaden (März 2017), S. 23



Aufhebung grosser Grundabstand zur Flexibilisierung/Liberalisierung:

→ Erhöhung «Überbaubarkeit» / der Möglichkeiten
→ Erhöhung Ausbaugrad

Mit der IVHB wird der Begriff «Besonderen Gebäude» durch «Kleinbauten und Anbauten» ersetzt.

Linke Spalte: rechtskräftige BZO (inkl. MWA)	Mittlere Spalte: Revision IVHB und weitere Anpassungen	Rechte Spalte: <i>Hinweise und Anmerkungen</i>
² In der Kernzone KB werden die für den Mehrlängenzuschlag massgeblichen Fassadenlängen von benachbarten Hauptgebäuden zusammengerechnet, wenn der Gebäudeabstand 7 m unterschreitet. Art. 9 Näherbau Kernzone KA ¹ Der Näherbau ist in Abweichung von Art. 6, 7 und 8 bei Einhaltung eines Gebäudeabstandes von mind. 7 m mit einem Grenzabstand von mind. 2.5 m zulässig, sofern a) der Neubau der sinnvollen Erneuerung oder Erweiterung eines alten Dorfkerns in seiner baulichen, umgebungsgestalterischen und wirtschaftlichen Bedeutung dient; b) Nachbargrundstücke nicht übermässig benachteiligt werden; c) wohnhygienisch keine unzumutbaren Verhältnisse entstehen. ² Unter der Voraussetzung von Abs. 1 kann der Gebäudeabstand bis auf 4 m reduziert werden, sofern die betreffenden Fassaden bzw. Fassadenteile keine der zur Belichtung der Räume notwendigen Fenster aufweisen. Art. 10 Grenzbau ¹ Ohne nachbarliche Zustimmung ist der Grenzbau nur zulässig, wenn die bisherige Nutzung und künftige Bebaubarkeit des Nachbargrundstückes nicht beeinträchtigt werden. ² Zur Verhinderung der Beeinträchtigung des Ortsbildes können Auflagen für die Gestaltung von Brandmauern erteilt werden. Art. 11 Erscheinung der Bauten ¹ Neubauten, Umbauten und Aussenrenovationen haben sich in ihrer Gebäudestellung, Grösse, kubischen Gestaltung, Fassade, Material, Farbe und Umgebungsgestaltung der bestehenden, das Ortsbild prägenden Bebauung einzuordnen. ² Es sind nur Dächer mit der in der jeweiligen Kernzonenart üblichen Neigung und Dachform zulässig. Die Hauptfirstrichtungen müssen parallel zu den Längsfassaden verlaufen. Andere Dachformen und Materialien sind zulässig, wenn sie bestehende Bauten oder Baugruppen sinnvoll ergänzen. ³ Dachaufbauten sind nur in Form von Giebellukarnen, Ochsenaugen und Schleppgauben zulässig. Sie sind nur im ersten Dachgeschoss zulässig und dürfen insgesamt nicht breiter als ein Viertel der betreffenden Fassadenlänge sein. ⁴ Dachflächenfenster müssen sich in Bezug auf Grösse, Anzahl, Materialwahl und Gestaltung gut ins Dach einfügen. Ihre Grösse darf in der Regel max. 0.5 m² (Glasfläche) im 1. Dachgeschoss und max. 0.3 m² im 2. Dachgeschoss betragen. ⁵ In der Kernzone KA sind Dacheinschnitte nicht zulässig.	² In der Kernzone KB werden die für den Mehrlängenzuschlag massgeblichen Fassadenlängen von benachbarten Hauptgebäuden zusammengerechnet, wenn der Gebäudeabstand 7 m unterschreitet. Art. 9 Näherbau Kernzone KA ¹ Der Näherbau ist in Abweichung von Art. 6, 7 und 8 bei Einhaltung eines Gebäudeabstandes von mind. 7 m mit einem Grenzabstand von mind. 2.5 m zulässig, sofern a) der Neubau der sinnvollen Erneuerung oder Erweiterung eines alten Dorfkerns in seiner baulichen, umgebungsgestalterischen und wirtschaftlichen Bedeutung dient; b) Nachbargrundstücke nicht übermässig benachteiligt werden; c) wohnhygienisch keine unzumutbaren Verhältnisse entstehen. ² Unter der Voraussetzung von Abs. 1 kann der Gebäudeabstand bis auf 4 m reduziert werden, sofern die betreffenden Fassaden bzw. Fassadenteile keine der zur Belichtung der Räume notwendigen Fenster aufweisen. Art. 10 Grenzbau ¹ Ohne nachbarliche Zustimmung ist der Grenzbau nur zulässig, wenn die bisherige Nutzung und künftige Bebaubarkeit des Nachbargrundstückes nicht beeinträchtigt werden. ² Zur Verhinderung der Beeinträchtigung des Ortsbildes können Auflagen für die Gestaltung von Brandmauern erteilt werden. Art. 11 Erscheinung der Bauten ¹ Neubauten, Umbauten und Aussenrenovationen haben sich in ihrer Gebäudestellung, Grösse, kubischen Gestaltung, Fassade, Material, Farbe und Umgebungsgestaltung der bestehenden, das Ortsbild prägenden Bebauung einzuordnen. ² Es sind nur Dächer mit der in der jeweiligen Kernzonenart üblichen Neigung und Dachform zulässig. Die Hauptfirstrichtungen müssen parallel zu den Längsfassaden verlaufen. Andere Dachformen und Materialien sind zulässig, wenn sie bestehende Bauten oder Baugruppen sinnvoll ergänzen. ³ Dachaufbauten sind nur in Form von Giebellukarnen, Ochsenaugen und Schleppgauben zulässig. Sie sind nur im ersten Attika-/Dachgeschoss zulässig und dürfen insgesamt nicht breiter als ein Drittel Viertel der betreffenden Fassadenlänge sein. Vorbehalten bleibt Art. 32 Abs. 4. ⁴ Dachflächenfenster müssen sich in Bezug auf Grösse, Anzahl, Materialwahl und Gestaltung gut ins Dach einfügen. Ihre Grösse darf in der Regel max. 0.5 m² (Glasfläche) im 1. Dachgeschoss und max. 0.3 m² im 2. Dachgeschoss betragen. ⁵ In der Kernzone KA sind Dacheinschnitte nicht zulässig.	<i>Neu sind nach IVHB Dachaufbauten über der Hälfte (1/2) der betreffenden Fassadenlänge zulässig, sofern die BZO dies nicht weiter einschränkt → Drittel als moderate Erhöhung.</i>

⁶ In der Kernzone KB sind Dacheinschnitte höchstens auf ein Viertel jeder Dachseite zulässig. Sie dürfen zusammen mit den übrigen Dachaufbauten nicht länger als ein Drittel der betreffenden Fassadenlänge sein.

⁷ Fassaden, Dachvorsprünge, Balkone, Fenster, Schaufenster und Türen sind besonders sorgfältig zu gestalten und zu proportionieren. Reklamen dürfen das Orts- und Strassenbild nicht beeinträchtigen und müssen zurückhaltend im Ausmass sein.

⁸ Die herkömmliche Umgebungsgestaltung wie Mauern und Einfriedungen ist im Rahmen des Kernzonenzweckes zu erhalten oder wieder herzustellen. Garagen und Abstellplätze sind unauffällig einzupassen.

⁹ Markante Bäume oder Baumgruppen sind gemäss § 76 PBG zu erhalten und bei Abgang durch standortgerechte Baumarten zu ersetzen.

Art. 12 Bewilligungspflicht für Abbrüche

Der Abbruch ist vorbehältlich einer Unterschutzstellung gestattet, wenn das Ortsbild dadurch nicht beeinträchtigt wird oder wenn die Erstellung des Ersatzbaus gesichert ist.

Art. 13 Modell

¹ Bei Neubauten oder eingreifenden äusseren Veränderungen ist zusammen mit der Baueingabe ein in der Machart geeignetes Modell abzuliefern. Das Modell geht nach Erteilung der Baubewilligung unentgeltlich in das Eigentum der Gemeinde über.

² Die Baubehörde kann die Baueingabe fachlich begutachten lassen.

Art. 14 Nutzweise

In den Kernzonen KA und KB sind mässig störende Betriebe zulässig.

Wohnzonen und Wohnzonen mit Gewerbeanteil

Art. 15 Grundmasse

Es gelten folgende Grundmasse:

		W2	W2	WG2	W3	WG3
		25 %	35 %	30 %	55 %	50 %
Ausnützungsziffer	max.	25 %	35 %	30 %	55 %	50 %
Vollgeschosszahl	max.	2	2	2	3	3
Dachgeschosszahl	max.	1	1	1	2	2
Gebäudelänge	max.	20 m	25 m	25 m	40 m	40 m
Gr. Grundabstand	min.	9 m	9 m	9 m	12 m	12 m
Kl. Grundabstand	min.	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Gebäudehöhe	max.	7.5 m	7.5 m	7.5 m	10.5 m	10.5 m
Firsthöhe	max.	4.5 m	4.5 m	4.5 m	5.5 m	5.5 m

⁶ In der Kernzone KB sind Dacheinschnitte höchstens auf ein Viertel jeder Dachseite zulässig. Sie dürfen zusammen mit den ~~übrigen~~ Dachaufbauten nicht länger als ein Drittel der betreffenden Fassadenlänge sein. **Vorbehalten bleibt Art. 32 Abs. 4.**

⁷ Fassaden, Dachvorsprünge, Balkone, Fenster, Schaufenster und Türen sind besonders sorgfältig zu gestalten und zu proportionieren. Reklamen dürfen das Orts- und Strassenbild nicht beeinträchtigen und müssen zurückhaltend im Ausmass sein.

⁸ Die herkömmliche Umgebungsgestaltung wie Mauern und Einfriedungen ist im Rahmen des Kernzonenzweckes zu erhalten oder wieder herzustellen. Garagen und Abstellplätze sind unauffällig einzupassen.

⁹ Markante Bäume oder Baumgruppen sind gemäss § 76 PBG zu erhalten und bei Abgang durch standortgerechte Baumarten zu ersetzen.

Art. 12 Bewilligungspflicht für Abbrüche

Der Abbruch ist vorbehältlich einer Unterschutzstellung gestattet, wenn das Ortsbild dadurch nicht beeinträchtigt wird oder wenn die Erstellung des Ersatzbaus gesichert ist.

Art. 13 Modell

¹ Bei Neubauten oder eingreifenden äusseren Veränderungen ist zusammen mit der Baueingabe ein in der Machart geeignetes Modell abzuliefern. Das Modell geht nach Erteilung der Baubewilligung unentgeltlich in das Eigentum der Gemeinde über.

² Die Baubehörde kann die Baueingabe fachlich begutachten lassen.

Art. 14 Nutzweise

In den Kernzonen KA und KB sind mässig störende Betriebe zulässig.

Wohnzonen und Wohnzonen mit Gewerbeanteil

Art. 15 Grundmasse

¹ Es gelten folgende Grundmasse:

		W2	W2	WG2	W3	WG3
		25 %	35 %	30 %	55 %	50 %
Ausnützungsziffer	max.	25 %	35 %	30 %	55 %	50 %
Grünflächenziffer	min.	40 %	40 %	40 %	30 %	30 %
Vollgeschosszahl	max.	2	2	2	3	3
Dachgeschosszahl	max.	1	1	1	2	2
Attikageschosszahl	max.	1	1	1	1	1

Dacheinschnitte ≠ Dachaufbauten; werden Dacheinschnitte nicht explizit verboten oder eingeschränkt (wie hier bzw. in Abs. 5) sind sie grundsätzlich uneingeschränkt möglich (vgl. Fritsche Bösch S. 1217).

Einführung Grünflächenziffer: vgl. Anmerkung zur Art. 6

Einführung Attikageschoss: vgl. Anmerkung zur Art. 6

Einführung Fassadenhöhe: vgl. Anmerkung zur Art. 6

Anrechenbare Untergeschosszahl	max.	½ VG	½ VG	½ VG	½ VG	½ VG
Gebäudelänge	max.	20 m	25 m	25 m	40 m	40 m
Gr. Grundabstand	min.	9 m	9 m	9 m	12 m	12 m
Kl. Grundabstand	min.	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Gebäudehöhe	max.	7.5 m	7.5 m	7.5 m	10.5 m	10.5 m
Firsthöhe	max.	4.5 m	4.5 m	4.5 m	5.5 m	5.5 m
traufseitige Fassadenhöhe	max.	8.5 m	8.5 m	8.5 m	11.5 m	11.5 m
giebelseitige Fassadenhöhe	max.	13 m	13 m	13 m	17 m	17 m
Fassadenhöhe bei Flachdach	max.	9 m	9 m	9 m	12 m	12 m
Gesamthöhe bei Flachdach	max.	12.3 m	12.3 m	12.3 m	15.3 m	15.3 m

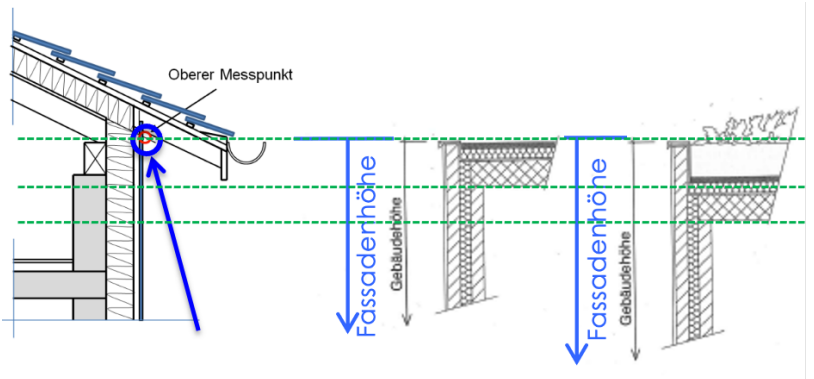
2 Bei Flachdächern mit offener oder transparenter Brüstung erhöht sich die Fassadenhöhe um 1 m.

Einführung anrechenbares Untergeschoss (bis zu 50 % Ø VG):

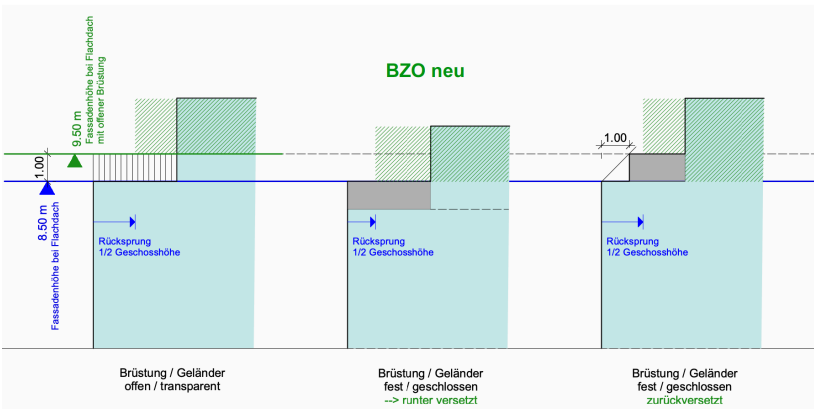
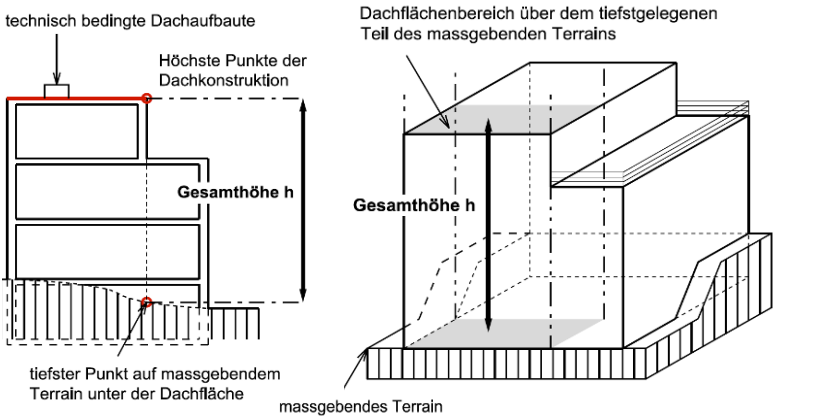
→ Bedarf einer Erhöhung der Fassaden-/Gesamthöhen damit eine qualitative Umsetzung möglich ist, daher + 1 m;

→ Bsp. W2 = 2 VG à 3 m + 1 aUG à 2.5 m = 8.5 m

Fassadenhöhe bei Flachdach Kompensation ungleiche Messweise ggü. Satteldach (+ 0.5 m):



Kompensation offene Brüstung bei Flachdach (+ 1.0 m) und Deckelung Attika durch Gesamthöhe (entspricht Fassadenhöhe + 3.30 m für das Attika)



Linke Spalte: rechtskräftige BZO (inkl. MWA)	Mittlere Spalte: Revision IVHB und weitere Anpassungen	Rechte Spalte: <i>Hinweise und Anmerkungen</i>
Art. 16 Grosser und kleiner Grundabstand ¹ Der grosse Grundabstand gilt wahlweise für die am meisten gegen Süden oder nach dem See gerichtete Gebäudeseite. ² Der kleine Grundabstand gilt für die übrigen Gebäudeseiten.	Art. 16 Grosser und kleiner Grundabstand ¹ Der grosse Grundabstand gilt wahlweise für die am meisten gegen Süden oder nach dem See gerichtete Gebäudeseite. ² Der kleine Grundabstand gilt für die übrigen Gebäudeseiten.	<u>Aufhebung grosser Grundabstand zur Flexibilisierung/Liberalisierung:</u> → Erhöhung «Überbaubarkeit» / der Möglichkeiten → Erhöhung Ausbaugrad
Art. 17 Herabsetzung des Grundabstandes Bei Verzicht auf ein zulässiges Vollgeschoss gemäss Art. 15 reduziert sich für jedes weggelassene Vollgeschoss der Grundabstand um je 1.0 m, höchstens jedoch bis auf 3.5 m.	Art. 17 Herabsetzung des Grundabstandes Bei Verzicht auf ein zulässiges Vollgeschoss gemäss Art. 15 reduziert sich für jedes weggelassene Vollgeschoss der Grundabstand um je 1.0 m, höchstens jedoch bis auf 3.5 m.	Artikel soll beibehalten werden. Beschluss 8. OPK 05.07.2022
Art. 18 Mehrlängenzuschlag ¹ Ein Mehrlängenzuschlag gilt für mehr als 18 m lange Fassaden; er beträgt ein Drittel der Mehrlänge. Der Grenzabstand beträgt aber höchstens das Mass des grossen Grundabstandes. Besondere Gebäude im Sinne von §§ 49 Abs. 3, 273 PBG sind in die Mehrlängenberechnung nicht einzubeziehen. ² Die für den Mehrlängenzuschlag massgeblichen Fassadenlängen von benachbarten Hauptgebäuden werden zusammengerechnet, wenn der Gebäudeabstand 7 m unterschreitet.	Art. 18 Mehrlängenzuschlag ¹ Ein Mehrlängenzuschlag gilt für mehr als 18 m lange Fassaden; er beträgt ein Drittel der Mehrlänge. Der Grenzabstand beträgt aber höchstens das Mass des grossen Grundabstandes. Besondere Gebäude Kleinbauten und Anbauten im Sinne von §§ 49 Abs. 3, 273 PBG sind in die Mehrlängenberechnung nicht einzubeziehen. ² Die für den Mehrlängenzuschlag massgeblichen Fassadenlängen von benachbarten Hauptgebäuden werden zusammengerechnet, wenn der Gebäudeabstand 7 m unterschreitet.	<u>Beibehaltung des Mehrlängenzuschlags da Flexibilisierung durch Abschaffung grosser Grenzabstand bereits gegeben.</u>
Art. 19 Nutzweise ¹ In den Wohnzonen sind nicht störende Betriebe zulässig. ² In den Wohnzonen mit Gewerbeanteil sind mässig störende Betriebe zulässig, die ihrem Wesen nach in die Wohnzone passen.	Art. 19 Nutzweise ¹ In den Wohnzonen sind nicht störende Betriebe zulässig. ² In den Wohnzonen mit Gewerbeanteil sind mässig störende Betriebe zulässig, die ihrem Wesen nach in die Wohnzone passen.	
Art. 20 Dachform und Materialien ¹ Es sind ziegelgedeckte Satteldächer mit einer Neigung von 25 - 45° zu erstellen. ² Wenn sie sich landschaftlich und architektonisch gut in die Umgebung einfügen, sind auch andere Dachformen sowie andere Materialien zulässig. Für Dachgeschosse über Flachdächern gilt insbesondere Art. 32. ³ Dachaufbauten, wie Giebellukarnen, Schleppgauben und Ochsenaugen, sowie Dacheinschnitte sind nur im ersten Dachgeschoss zulässig und dürfen zusammen nicht breiter als ein Drittel der betreffenden Fassadenlänge sein.	Art. 20 Dachform und Materialien ¹ Form und Material des Dachs haben sich gut in die Umgebung einfügen. ¹ Es sind ziegelgedeckte Satteldächer mit einer Neigung von 25—45° zu erstellen. ² Wenn sie sich landschaftlich und architektonisch gut in die Umgebung einfügen, sind auch andere Dachformen sowie andere Materialien zulässig. Für Attikageschosse Dachgeschosse über Flachdächern gilt insbesondere zudem Art. 32. ³ Dachaufbauten, wie beispielsweise Lukarnen Giebellukarnen, Schleppgauben und Ochsenaugen, sowie Dacheinschnitte sind nur im ersten Attika-/Dachgeschoss zulässig und dürfen zusammen nicht breiter als ein Drittel der betreffenden Fassadenlänge sein. Vorbehalten bleibt Art. 32 Abs. 4.	Sichert qualitative Ansprüche und schafft mehr Möglichkeiten <u>Flachdächer</u> führen (durch Art. 32) automatisch zu <u>Dachbegrünungen</u> und ermöglichen <u>die Kompensation des Gebäudeabdrucks</u>; sie bieten das <u>Potenzial zum Aufenthalt, zur Retention, Biodiversitätsförderung und Energieproduktion</u> (Solar/Photovoltaik) und sollten daher ggü. dem Satteldach nicht benachteiligt werden. An einem Drittel soll festgehalten werden. Beschluss 8. OPK 05.07.2022

Linke Spalte: rechtskräftige BZO (inkl. MWA)	Mittlere Spalte: Revision IVHB und weitere Anpassungen	Rechte Spalte: <i>Hinweise und Anmerkungen</i>																																																																												
⁴ Im zweiten Dachgeschoss sind in der Dachfläche liegende Fenster nur verein- zelt und je in der Grösse von max. 0.3 m² Glasfläche zulässig. Art. 21 Gewerbeanteil ¹ In den Wohnzonen mit Gewerbeanteil kann für gewerbliche Nutzungen die zo- nengemässe Grundziffer um höchstens ein Fünftel der Grundziffer erhöht werden. ² In den Wohnzonen mit Gewerbeanteil beträgt der Grenzabstand auf allen Ge- bäudeseiten für dauernd gewerblich genutzte Erdgeschosse sowie für oberirdisch in Erscheinung tretende Untergeschosse 3.5 m. Gewerbebezonen Art. 22 Grundmasse Es gelten folgende Grundmasse: <table><tr><td></td><td></td><td>G3</td><td>G6</td></tr><tr><td>Baumassenziffer</td><td>max.</td><td>3 m³/m²</td><td>6 m³/m²</td></tr><tr><td>Freiflächenziffer</td><td>min.</td><td>5 %</td><td>-</td></tr><tr><td>Vollgeschosszahl</td><td>max.</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Dachgeschosszahl</td><td>max.</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Untergeschosszahl</td><td>max.</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Grenzabstand im Innern der Zone</td><td>min.</td><td>3.5 m</td><td>3.5 m</td></tr><tr><td>Grenzabstand gegenüber Benachbarten Zonengrenzen</td><td>min.</td><td>5.0 m</td><td>PBG</td></tr><tr><td>Bautiefe</td><td>nicht beschränkt</td><td></td><td></td></tr></table> Art. 23 Bauweise ¹ Die geschlossene Bauweise ist erlaubt, sofern gleichzeitig gebaut oder an ein bestehendes Gebäude angebaut wird. Parkplätze ² Oberirdische Parkplätze sind mit Schattenbäumen zu versehen. Art. 24 Nutzweise ¹ Zulässig sind mässig störende Betriebe und Anlagen sowie Handels- und Dienstleistungsbetriebe. ² Zulässig sind provisorische Gemeinschaftsunterkünfte für vorübergehend ange- stellte Personen.			G3	G6	Baumassenziffer	max.	3 m³/m²	6 m³/m²	Freiflächenziffer	min.	5 %	-	Vollgeschosszahl	max.	2	3	Dachgeschosszahl	max.	1	1	Untergeschosszahl	max.	1	1	Grenzabstand im Innern der Zone	min.	3.5 m	3.5 m	Grenzabstand gegenüber Benachbarten Zonengrenzen	min.	5.0 m	PBG	Bautiefe	nicht beschränkt			⁴ Im zweiten Dachgeschoss sind in der Dachfläche liegende Fenster nur verein- zelt und je in der Grösse von max. 0.3 m² Glasfläche zulässig. Art. 21 Gewerbeanteil ¹ In den Wohnzonen mit Gewerbeanteil kann für gewerbliche Nutzungen die zo- nengemässe Grundziffer um höchstens ein Fünftel der Grundziffer erhöht werden. ² In den Wohnzonen mit Gewerbeanteil beträgt der Grenzabstand auf allen Ge- bäudeseiten für dauernd gewerblich genutzte Erdgeschosse sowie für oberirdisch in Erscheinung tretende Untergeschosse 3.5 m. Gewerbebezonen Art. 22 Grundmasse Es gelten folgende Grundmasse: <table><tr><td></td><td></td><td>G3</td><td>G6</td></tr><tr><td>Baumassenziffer</td><td>max.</td><td>3 m³/m²</td><td>6 m³/m²</td></tr><tr><td>FreiFreiflächenziffer</td><td>min.</td><td>15 % 5 %</td><td>-</td></tr><tr><td>Vollgeschosszahl</td><td>max.</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>AttikaDachgeschosszahl</td><td>max.</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Anrechenbare</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Untergeschosszahl</td><td>max.</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Grenzabstand im Innern der Zone</td><td>min.</td><td>3.5 m</td><td>3.5 m</td></tr><tr><td>Grenzabstand gegenüber Benachbarten Zonengrenzen</td><td>min.</td><td>5.0 m</td><td>PBG</td></tr><tr><td>Bautiefe</td><td>nicht beschränkt</td><td></td><td></td></tr></table> Art. 23 Bauweise ¹ Die geschlossene Bauweise ist erlaubt, sofern gleichzeitig gebaut oder an ein bestehendes Gebäude angebaut wird. Art. 23a Parkplätze ² Oberirdische Parkplätze sind mit Schattenbäumen zu versehen. Art. 24 Nutzweise ¹ Zulässig sind mässig störende Betriebe und Anlagen sowie Handels- und Dienstleistungsbetriebe. ² Zulässig sind provisorische Gemeinschaftsunterkünfte für vorübergehend ange- stellte Personen.			G3	G6	Baumassenziffer	max.	3 m³/m²	6 m³/m²	Frei Freiflächenziffer	min.	15 % 5 %	-	Vollgeschosszahl	max.	2	3	Attika Dachgeschosszahl	max.	1	1	Anrechenbare				Untergeschosszahl	max.	1	1	Grenzabstand im Innern der Zone	min.	3.5 m	3.5 m	Grenzabstand gegenüber Benachbarten Zonengrenzen	min.	5.0 m	PBG	Bautiefe	nicht beschränkt			<i>Der Begriff «Freiflächenziffer» wird nach § 257 nPBG ersetzt durch «Grünflächenziffer», die Grünflächenziffer ist strenger (keine versiegelten, keine Abstellflächen, nur bedingt unter- baute Flächen – je nach Grad der Überdeckung). Weitere An- merkungen zur Grünflächenziffer: vgl. Art. 6</i> <i>Flachdächer werden in der Gewerbebezonen zum Standard und Satteldächer zur Ausnahme erklärt.</i>
		G3	G6																																																																											
Baumassenziffer	max.	3 m³/m²	6 m³/m²																																																																											
Freiflächenziffer	min.	5 %	-																																																																											
Vollgeschosszahl	max.	2	3																																																																											
Dachgeschosszahl	max.	1	1																																																																											
Untergeschosszahl	max.	1	1																																																																											
Grenzabstand im Innern der Zone	min.	3.5 m	3.5 m																																																																											
Grenzabstand gegenüber Benachbarten Zonengrenzen	min.	5.0 m	PBG																																																																											
Bautiefe	nicht beschränkt																																																																													
		G3	G6																																																																											
Baumassenziffer	max.	3 m³/m²	6 m³/m²																																																																											
Frei Freiflächenziffer	min.	15 % 5 %	-																																																																											
Vollgeschosszahl	max.	2	3																																																																											
Attika Dachgeschosszahl	max.	1	1																																																																											
Anrechenbare																																																																														
Untergeschosszahl	max.	1	1																																																																											
Grenzabstand im Innern der Zone	min.	3.5 m	3.5 m																																																																											
Grenzabstand gegenüber Benachbarten Zonengrenzen	min.	5.0 m	PBG																																																																											
Bautiefe	nicht beschränkt																																																																													

Linke Spalte: rechtskräftige BZO (inkl. MWA)	Mittlere Spalte: Revision IVHB und weitere Anpassungen	Rechte Spalte: Hinweise und Anmerkungen
Zone für öffentliche Bauten Art. 25Grundmasse ¹ Es gelten folgende Grundmasse: ÖB Baumassenziffermax.nicht beschränkt Freiflächenziffermin.nicht beschränkt Vollgeschosszahlmax.3 Dachgeschosszahlmax.2 Untergeschosszahlmax.1 Grenzabstand im Innern der Zone min.3.5 m Grenzabstand gegenüber Benachbarten Zonengrenzen min.5.0 m Bautiefe nicht beschränkt Mehrlängenzuschlag ² Ein Mehrlängenzuschlag gilt für mehr als 18 m lange Fassaden von Neubauten; er beträgt ein Drittel der Mehrlänge. Der Grenzabstand beträgt aber höchstens 10 m. Besondere Gebäude im Sinne von §§ 49 Abs. 3 und 273 PBG sind in die Mehrlängenberechnung nicht einzubeziehen. III. Besondere Institute Arealüberbauungen Art. 26Zulässigkeit ¹ Arealüberbauungen sind in den folgenden Zonen zulässig: W2 25 %, W2 35 %, WG2 30 %, W3 55 %, WG3 50 %. ² In der Kernzone KB 35 % ist im Gebiet "Spilhof" mit Gestaltungsplanpflicht der Gemeinderat für Abweichungen im Rahmen der Bestimmungen über die Areal- überbauungen zu-ständig. Art. 27Arealfläche Die Mindestarealfläche beträgt 8000 m².	Zone für öffentliche Bauten Art. 25Grundmasse ¹ Es gelten folgende Grundmasse: ÖB Baumassenziffermax.nicht beschränkt Grün-Freiflächenziffermin.nicht beschränkt Vollgeschosszahlmax.3 Dachgeschosszahlmax.2 AttikageschosszahlAnrechenbare max.1 Untergeschosszahlmax.1 Grenzabstand im Innern der Zone min.3.5 m Grenzabstand gegenüber Benachbarten Zonengrenzen min.5.0 m Bautiefe nicht beschränkt Art. 25a Mehrlängenzuschlag ² Ein Mehrlängenzuschlag gilt für mehr als 18 m lange Fassaden von Neubauten; er beträgt ein Drittel der Mehrlänge. Der Grenzabstand beträgt aber höchstens 10 m. Besondere Gebäude Kleinbauten und Anbauten im Sinne von §§ 49 Abs. 3 und 273 PBG sind in die Mehrlängenberechnung nicht einzubeziehen. III. Besondere Institute Arealüberbauungen Art. 26Zulässigkeit ¹ Arealüberbauungen sind in den folgenden Zonen zulässig: W2 25 %, W2 35 %, WG2 30 %, W3 55 %, WG3 50 %. ² In der Kernzone KB 35 % ist im Gebiet "Spilhof" mit Gestaltungsplanpflicht der Gemeinderat für Abweichungen im Rahmen der Bestimmungen über die Areal- überbauungen zuständig. Art. 27Arealfläche Die Mindestarealfläche beträgt 8000 m².	Die Bestimmungen zu Arealüberbauungen bleiben inhaltlich (vorerst) unverändert und es werden lediglich die Baubegriffe nach IVHB eingeführt. Sie sollen im Rahmen einer späteren Teilrevision überprüft werden.

Linke Spalte: rechtskräftige BZO (inkl. MWA)	Mittlere Spalte: Revision IVHB und weitere Anpassungen	Rechte Spalte: <i>Hinweise und Anmerkungen</i>
4 Die Profillinie darf an keinem Punkt des Gebäudes, vorbehältlich Ziffern 3, 5 und 7 überschritten werden. Sie verläuft im Abstand von 6.5 m, gemessen ab dem gewachsenen Terrain, parallel zum Hang. 5 Vordächer dürfen die Profillinie überragen. 6 Geschlossene Brüstungen dürfen die Profillinie nicht überschreiten. 7 Verglaste Veranden und Vorbauten ohne heiztechnische Installationen (Wintergärten) dürfen die Profillinie überragen, wenn sie insgesamt nicht breiter als ein Drittel der betreffenden Fassadenlänge sind. 8 Der seitliche Mehrlängenzuschlag entfällt. 9 Die maximale Gebäudelänge beträgt bei der Zone W2 25 % 30 m und bei den Zonen W2 35 % und WG2 30 % 35 m. 10 Die Breite der einzelnen Geschossstufen darf maximal 16 m betragen.	4 Die Profillinie darf an keinem Punkt des Gebäudes, vorbehältlich Ziffern 3, 5 und 7 überschritten werden. Sie verläuft bei Giebeldächern im Abstand von 7.5 m 6.5 m und bei Flachdächern im Abstand von 8.0 m, gemessen ab dem gewachsenen massgebenden Terrain, parallel zum Hang. 5 Vordächer dürfen die Profillinie überragen. 6 Geschlossene Brüstungen dürfen die Profillinie nicht überschreiten. 7 Verglaste Veranden und Vorbauten ohne heiztechnische Installationen (Wintergärten) dürfen die Profillinie überragen, wenn sie insgesamt nicht breiter als ein Drittel der betreffenden Fassadenlänge sind. 8 Der seitliche Mehrlängenzuschlag entfällt. 9 Die maximale Gebäudelänge beträgt bei der Zone W2 25 % 30 m und bei den Zonen W2 35 % und WG2 30 % 35 m. 10 Die Breite der einzelnen Geschossstufen darf maximal 16 m betragen.	<u>Einführung anrechenbares Untergeschoss (bis zu 50 % Ø VG):</u> → Bedarf einer Erhöhung der Fassaden-/Gesamthöhen damit eine qualitative Umsetzung möglich ist, daher + 1 m;
IV. Weitere Bauvorschriften	IV. Weitere Bauvorschriften	
Art. 32 Flachdächer / Dachgestaltung bei Attikageschossen	Art. 32 Flachdächer / Dachgestaltung bei Attikageschossen	
1 Flachdächer sind in der Regel zu begrünen, soweit sie nicht als Terrasse benutzt werden.	1 Flachdächer und geneigte Dächer bis zu einer Neigung von 8 % und einer Gesamtfläche von über 10 m² sind ökologisch wertvoll zu begrünen, auch dort, wo Solaranlagen installiert sind. Die Dachbegrünung beziehungsweise der Dachaufbau haben eine Wasserrückhaltekapazität von mind. 45 l/m² nachzuweisen. 1 Flachdächer sind in der Regel zu begrünen, soweit sie nicht als Terrasse benutzt werden. 2 Terrassennutzungen auf Dachflächen von Dach- und/oder Attikageschossen sind nur in begründeten Ausnahmefällen und nur für eine gemeinschaftliche Nutzung zulässig. Die als Terrasse genutzte Dachfläche muss nicht begrünt werden, darf aber maximal 50 % der Dachfläche betragen. 3 Attikageschosse sind immer mit einem Flachdach zu versehen.	Durch <u>Absatz 1</u> wird eine <i>ökologisch wertvolle Begrünung</i> sichergestellt. Dabei bleibt frei ob es sich um eine extensive oder intensive Begrünung handelt. Die Begrünung gilt es auch in Kombination mit Solar- und/oder Photovoltaikanlagen zu erstellen. Die Praxis hat die Machbarkeit solcher Kombinationen bewiesen. Die Mindest-Wasserrückhaltekapazität wird auf Antrag der OPK explizit vorgeschrieben, der Wert von mind. 45 l/m2 stammt aus der Checkliste der Stadt Zürich (Mindestwert für extensive Begrünung; ev. dem Erläuterungsbericht anhängen) und ist mit einem Substratvorlumen von ca. 10 cm gut zu erreichen. <u>Absatz 2 erklärt Dachterrassen zum Ausnahmefall</u> → Erläuterungen zu möglichen Gründen (bspw. gemeinschaftliches Aussenraumkonzept zu Förderung von Begegnungen, spezifische Platzverhältnisse, etc.) erfolgen im Bericht. <u>Absatz 3 verhindert Attikageschosse mit Giebeldach</u> (von der OPK explizit unerwünscht da weder «Fisch noch Vogel»)
2 Dachgeschosse über Flachdächern (Attikageschosse) müssen mit Ausnahme der nach § 292 PBG zulässigen Dachaufbauten ein Profil einhalten, das auf den fiktiven Traufseiten unter Einhaltung der zulässigen Gebäudehöhe maximal einen Meter über der Schnittlinie zwischen der Aussenkante der Fassade und der Oberkante des fertigen Fussbodens des Attikageschosses unter 45° angelegt wird.	2 Dachgeschosse über Flachdächern (Attikageschosse) müssen mit Ausnahme der nach § 292 PBG zulässigen Dachaufbauten ein Profil einhalten, das auf den fiktiven Traufseiten unter Einhaltung der zulässigen Gebäudehöhe maximal einen Meter über der Schnittlinie zwischen der Aussenkante der Fassade und der Oberkante des fertigen Fussbodens des Attikageschosses unter 45° angelegt wird.	Der Begriff Attikageschosse war bisher nicht im PBG definiert → vgl. dazu Anmerkungen zu Art. 6

³ Das Attikageschoss darf hangseitig fassadenbündig angeordnet werden, wenn auf dieser Seite unter Einbezug des Attikageschosses die zulässige Gebäudehöhe eingehalten wird und seine Fläche nicht grösser wird als die eines Attikageschosses gemäss Abs. 2.

Art. 33 Besondere Gebäude

¹ Besondere Gebäude gemäss §§ 49 Abs. 3 und 273 PBG, welche das gewachsene Terrain um nicht mehr als 1.2 m überragen und keine Öffnungen gegen das benachbarte Grundstück aufweisen, dürfen ohne Zustimmung des Nachbarn die kantonalrechtlichen Mindestmasse von Grenz- und Gebäudeabständen unterschreiten und bis an die Grenze gestellt werden.

² Übrige Gebäude gemäss §§ 49 Abs. 3 und 273 PBG, welche auf der Seite gegen die Grenze innerhalb eines Gebäudeprofils von 2.0 m Höhe und 45° Dachneigung liegen, dürfen ohne Zustimmung des Nachbarn die kantonalrechtlichen Mindestmasse von Grenz- und Gebäudeabständen unterschreiten und bis an die Grenze gestellt werden, wenn

- deren Anstosslänge insgesamt nicht mehr als 7 m beträgt
- oder
- bei mehr als 21 m Grenzlänge insgesamt nicht mehr als ein Drittel der nachbarlichen Grenze beansprucht wird.

³ Für die Höhenbestimmung gilt der Terrainverlauf gemessen an der nachbarlichen Grundstücksgrenze.

Art. 34 Bauweise

Die geschlossene Bauweise ist bis zur zonengemässen Gebäudelänge gestattet, sofern gleichzeitig gebaut oder an ein bestehendes Gebäude angebaut wird.

Art. 35 Grenzbau und Näherbau

Grenz- und Näherbaurechte sind als Eigentumsbeschränkung im Grundbuch anzumerken.

Art. 36 Abstände

- ¹ Bei fehlenden Baulinien haben:
- oberirdische Bauten einen Abstand von mindestens 6.0 m gegenüber Strassen und Plätzen sowie mindestens 5.0 m gegenüber Wegen aufzuweisen; in Kernzonen darf gemäss Art. 6 Abs. 3 näher gebaut werden.

⁴ Bei Attikageschossen dürfen Dachaufbauten bergseitig 100 % der zugehörigen Fassadenlänge betragen, soweit das Gefälle des massgebenden Terrains innerhalb einer Fassadenlänge eine Höhendifferenz von wenigstens 3 m ergibt und sich seine Grundfläche dadurch nicht vergrössert. Talseitig ist dabei auf Dachaufbauten zu verzichten.

~~³ Das Attikageschoss darf hangseitig fassadenbündig angeordnet werden, wenn auf dieser Seite unter Einbezug des Attikageschosses die zulässige Gebäudehöhe eingehalten wird und seine Fläche nicht grösser wird als die eines Attikageschosses gemäss Abs. 2.~~

Art. 33 ~~Besondere Gebäude~~ Kleinbauten und Anbauten

¹ ~~Besondere Gebäude~~ Kleinbauten und Anbauten gemäss §§ 49 Abs. 3 und 273 PBG, welche das gewachsene massgebende Terrain um nicht mehr als 1.2 m überragen und keine Öffnungen gegen das benachbarte Grundstück aufweisen, dürfen ohne Zustimmung des Nachbarn die kantonalrechtlichen Mindestmasse von Grenz- und Gebäudeabständen unterschreiten und bis an die Grenze gestellt werden.

² Übrige Gebäude Kleinbauten und Anbauten gemäss §§ 49 Abs. 3 und 273 PBG, welche auf der Seite gegen die Grenze innerhalb eines Gebäudeprofils von 2.0 m Höhe und 45° Dachneigung liegen, dürfen ohne Zustimmung des Nachbarn die kantonalrechtlichen Mindestmasse von Grenz- und Gebäudeabständen unterschreiten und bis an die Grenze gestellt werden, wenn

- deren Anstosslänge insgesamt nicht mehr als 7 m beträgt
- oder
- bei mehr als 21 m Grenzlänge insgesamt nicht mehr als ein Drittel der nachbarlichen Grenze beansprucht wird.

³ Für die Höhenbestimmung gilt der Terrainverlauf gemessen an der nachbarlichen Grundstücksgrenze.

Art. 34 Bauweise

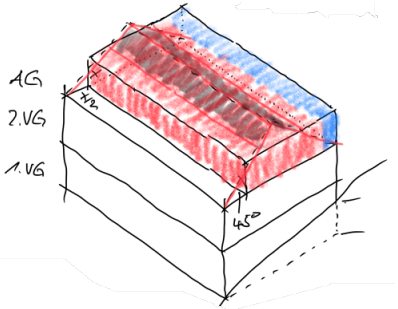
Die geschlossene Bauweise ist bis zur zonengemässen Gebäudelänge gestattet, sofern gleichzeitig gebaut oder an ein bestehendes Gebäude angebaut wird.

Art. 35 Grenzbau und Näherbau

Grenz- und Näherbaurechte sind als Eigentumsbeschränkung im Grundbuch anzumerken.

Art. 36 Abstände

- ¹ Bei fehlenden Baulinien haben:
- oberirdische Bauten einen Abstand von mindestens 6.0 m gegenüber Strassen und Plätzen sowie mindestens 5.0 m gegenüber Wegen aufzuweisen; in Kernzonen darf gemäss Art. 6 Abs. 3 näher gebaut werden.



Regelung nach Absatz 4; Formulierung wie vorliegend vom ARE vorgeschlagen

Mit der IVHB wird der Begriff «Besonderen Gebäude» durch «Kleinbauten und Anbauten» ersetzt.

Linke Spalte: rechtskräftige BZO (inkl. MWA)	Mittlere Spalte: Revision IVHB und weitere Anpassungen	Rechte Spalte: <i>Hinweise und Anmerkungen</i>
Bei Verzicht auf ein zulässiges Vollgeschoss sind für oberirdische Bauten die Bestimmungen von Art. 17 anwendbar. - unterirdische Bauten einen solchen von mindestens 3.5 m gegenüber Strassen, Plätzen und Wegen, sowie - besondere Gebäude einen solchen von mindestens 2.0 m gegenüber Strassen, Plätzen und Wegen aufzuweisen, vorausgesetzt die Verkehrssicherheit ist eingehalten. ² Bei Wegen ohne bedeutende Werkleitungen kann die Baukommission geringere Abstände bewilligen.	Bei Verzicht auf ein zulässiges Vollgeschoss sind für oberirdische Bauten die Bestimmungen von Art. 17 anwendbar. - unterirdische Bauten und Unterniveaubauten einen solchen von mindestens 3.5 m gegenüber Strassen, Plätzen und Wegen, sowie - Besondere Gebäude Kleinbauten und Anbauten einen solchen von mindestens 2.0 m gegenüber Strassen, Plätzen und Wegen aufzuweisen, vorausgesetzt die Verkehrssicherheit ist eingehalten. ² Bei Wegen ohne bedeutende Werkleitungen kann die Baukommission geringere Abstände bewilligen. Art. 36a Terrainveränderungen 1 Abgrabungen für Haus- und Kellerzugänge sowie Ein- und Ausfahrten zu Garagen sind zulässig. 2 Im Übrigen sind vorbehältlich Absatz 3 nur geringfügige Abgrabungen und Aufschüttungen zulässig. Zwecks Einordnung in die bauliche und landschaftliche Umgebung und insbesondere zur Sicherstellung eines harmonischen Geländeverlaufs können weitergehende Terrainveränderungen bewilligt werden. 3 Zur Umnutzung von nicht anrechenbaren Untergeschossen, welche vor 30.06.2023 erstellt wurden, zu anrechenbaren Untergeschossen, sind auch weitreichendere Abgrabungen zulässig. Jedoch nur soweit, wie dadurch wohngygienisch einwandfreie Verhältnisse geschaffen werden. Ein harmonischer Geländeverlauf ist sicherzustellen.	<i>Da sich die Fassadenhöhe am «massgebenden Terrain» (natürlichem/ursprünglichem Terrain) orientiert und nicht am «gestalteten Terrain», bedarf es Abgrabungsbestimmungen, da der Anreiz für Abgrabungen erhöht wird → starker Eingriff in den natürlichen Boden; hoher CO2-Ausstoss; Gefahr schlechter wohngygienischer Verhältnisse.</i> <i>Absatz 1 und 2: Abgrabungsbestimmungen aus der Stadt Zürich → viel Praxis; eher restriktiv <u>Veränderung max. ca. 0.5 m</u></i> <i>Absatz 3 ermöglicht die Umnutzung alter Untergeschosse zu <u>anrechenbaren Nutzungen</u>.</i>
Art. 37 Spiel- und Erholungsflächen 1 Bei der Erstellung von Mehrfamilienhäusern sind besonnte Spiel- und Erholungsflächen mit freiem Zugang für alle Bewohner anzulegen. Ihre Grösse muss in der Regel 20 % der zu Wohnzwecken genutzten Gesamtnutzflächen betragen. 2 In der Kernzone KA können sie den Verhältnissen entsprechend reduziert werden. 3 Spiel- und Erholungsflächen sind den Bedürfnissen entsprechend zu gestalten und ihrem Zweck dauernd zu erhalten; dies ist grundbuchlich sicherzustellen.	Art. 37 Spiel- und Erholungsflächen 1 Bei der Erstellung von Mehrfamilienhäusern sind besonnte Spiel- und Erholungsflächen mit freiem Zugang für alle Bewohner anzulegen. Ihre Grösse muss in der Regel 20 % der zu Wohnzwecken genutzten Gesamtnutzflächen betragen. 2 In der Kernzone KA können sie den Verhältnissen entsprechend reduziert werden. 3 Spiel- und Erholungsflächen sind den Bedürfnissen entsprechend zu gestalten und ihrem Zweck dauernd zu erhalten; dies ist grundbuchlich sicherzustellen.	
Art. 38 Fahrzeugabstellplätze 1 Bei Wohnbauten ist auf je 80 m² anrechenbare Gesamtnutzfläche mind. aber pro Wohnung ein Abstellplatz erforderlich. 2 Bei anderen Bauten und Anlagen gelten sinngemäss die Parkierungsnormen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS), unter angemessener Berücksichtigung von Doppelnutzungsmöglichkeiten. 3 Bei der Berechnung von Flächen oder Einheiten ist die resultierende höhere Zahl von Fahrzeugabstellplätzen massgebend. Bruchteile über eine halbe Einheit werden aufgerundet.	Art. 38 Fahrzeugabstellplätze 1 Bei Wohnbauten ist auf je 80 m² anrechenbare Gesamtnutzfläche mind. aber pro Wohnung ein Abstellplatz erforderlich. 2 Bei anderen Bauten und Anlagen gelten sinngemäss die Parkierungsnormen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS), unter angemessener Berücksichtigung von Doppelnutzungsmöglichkeiten. 3 Bei der Berechnung von Flächen oder Einheiten ist die resultierende höhere Zahl von Fahrzeugabstellplätzen massgebend. Bruchteile über eine halbe Einheit werden aufgerundet.	

Linke Spalte: rechtskräftige BZO (inkl. MWA)	Mittlere Spalte: Revision IVHB und weitere Anpassungen	Rechte Spalte: <i>Hinweise und Anmerkungen</i>
⁴ Bei Mehrfamilienhäusern sind zusätzlich zu den wohnungszugehörigen Abstellplätzen 10 % Besucherparkplätze zu erstellen, als solche zu kennzeichnen und durch eine Benützungsordnung zu sichern. ⁵ Bei Büro- und Geschäftshäusern sowie Industrie- und Gewerbebauten sind eine angemessene Anzahl der erforderlichen Fahrzeugabstellplätze als Besucher- und Kundenparkplätze auszugestalten oder für den Güterumschlag auszuscheiden, zu kennzeichnen und durch eine Benützungsordnung zu sichern.	⁴ Bei Mehrfamilienhäusern sind zusätzlich zu den wohnungszugehörigen Abstellplätzen 10 % Besucherparkplätze zu erstellen, als solche zu kennzeichnen und durch eine Benützungsordnung zu sichern. ⁵ Bei Büro- und Geschäftshäusern sowie Industrie- und Gewerbebauten sind eine angemessene Anzahl der erforderlichen Fahrzeugabstellplätze als Besucher- und Kundenparkplätze auszugestalten oder für den Güterumschlag auszuscheiden, zu kennzeichnen und durch eine Benützungsordnung zu sichern. ⁶ Mit einem Mobilitätskonzept kann von den in Absatz 1-5 gemachten Vorgaben abgewichen werden.	<i>Lässt Mobilitätskonzepte (und damit verbundene Reduktion der Autoabstellplätze) in der Regelbauweise zu → Handlungsanweisung aus Verkehrsstudie/-richtplan</i>
Art. 39 Ersatzabgabe und Beteiligungspflicht ¹ Ist die Erstellung von Abstellplätzen gemäss Art. 38 auch in Form der Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage nicht möglich oder durch behördlichen Entscheid nicht zulässig, so ist eine angemessene Ersatzabgabe zu leisten. ² Die Bemessung der Ersatzabgabe und das Verfahren im Streitfall über deren zulässige Höhe richtet sich nach § 246 Abs. 3 und 4 PBG. Der Gemeinderat kann jedoch vor Baubeginn Kautonierung verlangen, und zwar für jeden nicht ausgeführten Abstellplatz - für Bewohner und Beschäftigte Fr. 12'000.-- - für Besucher und Kunden Fr. 8'000.-- ³ Bei Realerfüllung innert 10 Jahren wird die Abgabe zinsfrei an den Grundeigentümer zurückerstattet. Berechtigt ist der jeweilige Grundeigentümer zur Zeit der Realerfüllung. ⁴ 10 Jahre nach der Bezugsbewilligung für das Objekt wird die Kauton automatisch zur definitiven Ersatzabgabe. ⁵ Die Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage kann während längstens 10 Jahren nach Erteilung der Bezugsbewilligung für das Objekt verlangt werden.	Art. 39 Ersatzabgabe und Beteiligungspflicht ¹ Ist die Erstellung von Abstellplätzen gemäss Art. 38 auch in Form der Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage nicht möglich oder durch behördlichen Entscheid nicht zulässig, so ist eine angemessene Ersatzabgabe zu leisten. ² Die Bemessung der Ersatzabgabe und das Verfahren im Streitfall über deren zulässige Höhe richtet sich nach § 246 Abs. 3 und 4 PBG. Der Gemeinderat kann jedoch vor Baubeginn Kautonierung verlangen, und zwar für jeden nicht ausgeführten Abstellplatz - für Bewohner und Beschäftigte Fr. 12'000.-- - für Besucher und Kunden Fr. 8'000.-- ³ Bei Realerfüllung innert 10 Jahren wird die Abgabe zinsfrei an den Grundeigentümer zurückerstattet. Berechtigt ist der jeweilige Grundeigentümer zur Zeit der Realerfüllung. ⁴ 10 Jahre nach der Bezugsbewilligung für das Objekt wird die Kauton automatisch zur definitiven Ersatzabgabe. ⁵ Die Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage kann während längstens 10 Jahren nach Erteilung der Bezugsbewilligung für das Objekt verlangt werden.	
Art. 40 Abstellflächen ¹ Bei Mehrfamilienhäusern sind in der Nähe des Hauseinganges genügend grosse, ebenerdig zugängliche Abstellflächen für Kinderwagen und Fahrräder bereitzustellen und als solche zu bezeichnen. Entsorgung ² Für die Entsorgung der Abfälle wie Hauskehricht, Sperrgut, kompostierbarer Abfall etc. sind nach den Weisungen der Baubehörde an geeigneter Lage Plätze bereitzustellen.	Art. 40 Abstellflächen ¹ Bei Mehrfamilienhäusern sind in der Nähe des Hauseinganges genügend grosse, ebenerdig zugängliche Abstellflächen für Kinderwagen und Fahrräder bereitzustellen und als solche zu bezeichnen. Art. 40a Entsorgung ² Für die Entsorgung der Abfälle wie Hauskehricht, Sperrgut, kompostierbarer Abfall etc. sind nach den Weisungen der Baubehörde an geeigneter Lage Plätze bereitzustellen.	

Linke Spalte: rechtskräftige BZO (inkl. MWA)	Mittlere Spalte: Revision IVHB und weitere Anpassungen	Rechte Spalte: <i>Hinweise und Anmerkungen</i>
Waschküchen und Trockenräume ³ Es sind ausreichend Waschküchen und Trockenräume zu erstellen. Art. 41 Gesamtnutzfläche Die Gesamtnutzfläche umfasst alle dem Wohnen, Arbeiten oder dem dauernden Aufenthalt dienenden oder hierfür verwendbaren Flächen ohne Aussen- und Brandmauerquerschnitte in zulässigen Voll- und Dachgeschossen. Art. 42 Alternativennergien ¹ Die für Alternativennergieanlagen technisch erforderlichen Auf- und Anbauten (Sonnenkollektoren, usw.) auf Dächern und an Fassaden beeinflussen die Gebäude- und Firsthöhen sowie die Abstände nicht. ² In Kernzonen sowie bei Arealüberbauungen haben sich Alternativennergieanlagen auf Dächern, an Fassaden oder auf dem Grundstück besonders gut einzuordnen. V Kommunalen Mehrwertausgleich Art. 43 Erhebung einer Mehrwertabgabe ¹ Auf Planungsvorteile, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG) erhoben. ² Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 2000 m². ³ Die Mehrwertabgabe beträgt 30 % des um Fr. 100'000 gekürzten Mehrwerts. Art. 44 Erträge Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreglements verwendet.	Art. 40b Waschküchen und Trockenräume ³ Es sind ausreichend Waschküchen und Trockenräume zu erstellen. Art. 41 Gesamtnutzfläche Die Gesamtnutzfläche umfasst alle dem Wohnen, Arbeiten oder dem dauernden Aufenthalt dienenden oder hierfür verwendbaren Flächen ohne Aussen- und Brandmauerquerschnitte in zulässigen Voll- und Dachgeschossen. Art. 42 — Alternativennergien ¹ Die für Alternativennergieanlagen technisch erforderlichen Auf- und Anbauten (Sonnenkollektoren, usw.) auf Dächern und an Fassaden beeinflussen die Gebäude- und Firsthöhen sowie die Abstände nicht. ² In Kernzonen sowie bei Arealüberbauungen haben sich Alternativennergieanlagen auf Dächern, an Fassaden oder auf dem Grundstück besonders gut einzuordnen. V Kommunalen Mehrwertausgleich Art. 43 Erhebung einer Mehrwertabgabe ¹ Auf Planungsvorteile, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG) erhoben. ² Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 2000 m². ³ Die Mehrwertabgabe beträgt 30 % des um Fr. 100'000 gekürzten Mehrwerts. Art. 44 Erträge Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreglements verwendet.	<i>Hinweis der Baudirektion: obsolet, es gilt übergeordnetes Recht</i> <i>Einschätzung Gemeinde/Planpartner: Einschätzung wird geteilt → kann gestrichen werden</i>

Linke Spalte: rechtskräftige BZO (inkl. MWA)	Mittlere Spalte: Revision IVHB und weitere Anpassungen	Rechte Spalte: <i>Hinweise und Anmerkungen</i>
VI. Schlussbestimmung Art. 45 Inkrafttreten Diese Bau- und Zonenordnung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung durch die Baudirektion in Kraft. Art. 46 Übergangsbestimmungen Alle zum Zeitpunkt des Inkrafttretens hängigen Baugesuche werden nach neuem Recht beurteilt. Genehmigungsvermerke Die vorstehende Bau- und Zonenordnung wurde an der heutigen Gemeindeversammlung genehmigt. 8942 Oberrieden, 12. September 2013 GEMEINDEVERWALTUNG OBERRIEDEN Gemeindepräsident Gemeindeschreiber Martin Arnold Thomas Dischl Die Baudirektion hat die vorstehende Bau- und Zonenordnung mit Beschluss Nr. 41 / 14 am 15. April 2014 genehmigt (Publikation der Verfügung der Baudirektion am Freitag, 25. April 2014). Baudirektion des Kantons Zürich Amt für Raumentwicklung	VI. Schlussbestimmung Art. 45 Inkrafttreten Diese Bau- und Zonenordnung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung durch die Baudirektion in Kraft. Art. 46 Übergangsbestimmungen Alle zum Zeitpunkt des Inkrafttretens hängigen Baugesuche werden nach neuem Recht beurteilt. Genehmigungsvermerke Die vorstehende Bau- und Zonenordnung wurde an der heutigen Gemeindeversammlung genehmigt. 8942 Oberrieden, 12. September 2013 GEMEINDEVERWALTUNG OBERRIEDEN Gemeindepräsident Gemeindeschreiber Reto Wildeisen Philipp Ernst Die Baudirektion hat die vorstehende Bau- und Zonenordnung mit Beschluss Nr. 41 / 14 am 15. April 2014 genehmigt (Publikation der Verfügung der Baudirektion am Freitag, 25. April 2014). Baudirektion des Kantons Zürich Amt für Raumentwicklung	